

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7994/2553

กองทุนรวมธนชาติพร็อพเพอร์ตี้ฟันด์ 6

โจทก์

สิบเอกธีระพล หรือนายธีระพล เทียน

ประภา

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8

โจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้โดยส่งไปยังภูมิลำเนาของจำเลยตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรอันเป็นการส่งอย่างเป็นทางการแล้ว แต่เหตุที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไม่สามารถส่งหนังสือทวงถามให้แก่จำเลยได้ในครั้งแรกเกิดจากการที่จำเลยหลีกเลี่ยงไม่ไปรับหนังสือดังกล่าวภายในกำหนด จึงถือว่าจำเลยได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ครั้งแรกด้วยแล้ว เมื่อในการส่งหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ครั้งที่ 2 มีผู้รับไว้แทน จำเลยจึงได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่จำเลยไม่ชำระหนี้จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานตาม พ.ร.บ.ล้มละลายฯ มาตรา 8 (9) ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว

โจทก์ฟ้องว่า บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอทีเอฟ จำกัด (มหาชน) เจ้าหนี้เดิมเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่

ย.1832/2542 ซึ่งพิพากษาให้จำเลยและจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสมยศ ร่วมกันชำระเงินจำนวน 6,932,249.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี จากต้นเงิน 6,929,328.77 บาท นับตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นให้แก่เจ้าหนี้เดิม หลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้ว โจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากเจ้าหนี้เดิม จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รวมทั้งมูลหนี้คดีดังกล่าวด้วย ปรากฏว่าจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้ดังกล่าว โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองคือที่ดินโฉนดเลขที่ 330 ตำบลคูตัน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และที่ดินโฉนดเลขที่ 7186, 8570, 12129 ตำบลบ่อเงิน (คูตัน) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประเมินราคาไว้เป็นเงิน 7,672,800 บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการขายทอดตลาด คำนวณถึงวันฟ้องจำเลยคงค้างชำระหนี้โจทก์ 21,873,593.63 บาท จำเลยเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาด และพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยให้การว่า ในคำพิพากษามีได้พิพากษาให้บังคับทรัพย์สินอื่นของจำเลยเพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนครบถ้วน โจทก์จึงไม่มีสิทธินำสิทธิเรียกร้องตามคำพิพากษามาฟ้องจำเลยเป็นคดีล้มละลาย ก่อนฟ้องโจทก์ไม่ได้ตรวจสอบทรัพย์สินของจำเลย และโจทก์ทวงถามให้จำเลยชำระหนี้เพียงครั้งเดียว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องทั้งในคำพิพากษาคดีหมายเลขแดงที่ ย.1832/2542 โจทก์ก็มีใช้เจ้าหนี้ตามคำพิพากษานอกจากนี้ทรัพย์จำนองยังไม่ได้มีการขายทอดตลาด จึงเป็นหนี้ที่ยังไม่อาจกำหนดจำนวนได้โดยแน่นอน จำเลยมีทรัพย์สินทางปัญญาที่สามารถชำระหนี้แก่โจทก์ได้ทั้งหมด จำเลยมิได้มีหนี้สินล้นพ้นตัว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลล้มละลายกลางพิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติในชั้นนี้ว่า โจทก์เป็นผู้รับโอนสิทธิเรียกร้องจากบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไอทีเอฟ จำกัด (มหาชน) เจ้าหนี้เดิม จากการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในมูลหนี้ ตามคำพิพากษาของศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่ ย.1832/2542 ซึ่ง พิพากษาให้จำเลยและจำเลยในฐานะผู้จัดการมรดกของนายสมยศ ร่วมกันชำระเงิน จำนวน 6,932,249.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปี จากต้นเงิน 6,929,328.77 บาท นับแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้ แก่เจ้าหนี้เดิมจนครบถ้วน หากจำเลยทั้งสองไม่ชำระหนี้หรือชำระไม่ครบถ้วนให้ยึด ที่ดินโฉนดเลขที่ 330 ตำบลคูตัน อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และที่ดิน โฉนดเลขที่ 7186, 8570, 12129 ตำบลบ่อเงิน (คูตัน) อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี พร้อมสิ่งปลูกสร้างออกขายทอดตลาดชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เดิม หากได้เงิน สุทธิไม่พอชำระหนี้ให้ยึดทรัพย์มรดกของนายสมยศและทรัพย์สินของจำเลยออก ขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่เจ้าหนี้เดิมจนครบถ้วน กับให้จำเลยทั้งสองรวม กันใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนเจ้าหนี้เดิม โดยกำหนดค่าทนายความ 15,000 บาท หลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้ว จำเลยไม่ชำระหนี้ โจทก์จึงนำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดทรัพย์จำนองซึ่งเป็นของนายสมยศ ออกขายทอดตลาด และระหว่างพิจารณาคดี ล้มละลาย ปรากฏว่าสามารถขายทอดตลาดทรัพย์จำนองได้เป็นเงิน 4,210,000 บาท คำวินิจฉัยคดีนี้ถึงวันฟ้องคดีล้มละลายจำเลยคงค้างชำระหนี้โจทก์เป็นเงิน 21,873,593.63 บาท คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่ เห็น ว่า ก่อนฟ้องคดีล้มละลายโจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้ตามหนังสือลง วันที่ 5 กันยายน 2548 ตามเอกสารหมายเลข จ.14 เจ้าหนี้ที่ไปรษณีย์ได้นำหนังสือดังกล่าวไปส่งให้จำเลยที่บ้านเลขที่ 5/619 หมู่ที่ 9 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อันเป็นภูมิลำเนาของจำเลยแต่ไม่พบจำเลยและไม่มีผู้ได้รับไว้ เจ้า

หน้าที่ไปรษณีย์จึงมีหนังสือให้จำเลยไปรับหนังสือดังกล่าว แต่จำเลยไม่ไปรับหนังสือภายในกำหนด เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์จึงส่งหนังสือคืนแก่โจทก์ตามเอกสารหมายเลข 15 หลังจากนั้น ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้อีกครั้งหนึ่งตามเอกสารหมายเลข 17 โดยส่งให้แก่จำเลยตามภูมิลำเนาดังกล่าวปรากฏว่ามีนางอนงค์ ซึ่งระบุว่าเป็นย่าของจำเลยเป็นผู้รับไว้แทนตามเอกสารหมายเลข 18 ดังนั้น จากพฤติการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าโจทก์ได้มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระหนี้โดยส่งไปยังภูมิลำเนาของจำเลยตามแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎรอันเป็นการส่งอย่างเป็นทางการแล้ว แต่เหตุที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์ไม่สามารถส่งหนังสือทวงถามให้แก่จำเลยได้ในครั้งแรกเกิดจากการที่จำเลยหลีกเลี่ยงไม่ไปรับหนังสือดังกล่าวภายในกำหนด จึงถือได้ว่าจำเลยได้รับหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ครั้งแรกตามเอกสารหมายเลข 14 ด้วยแล้ว เมื่อในการส่งหนังสือทวงถามให้ชำระหนี้ครั้งที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข 17 มีผู้รับไว้แทน กรณีจึงฟังได้ว่าจำเลยได้รับหนังสือทวงถามจากโจทก์ให้ชำระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ซึ่งมีระยะเวลาห่างกันไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่จำเลยไม่ชำระหนี้ จึงต้องด้วยข้อสันนิษฐานตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 8 (9) ว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว จำเลยมีหน้าที่นำพยานหลักฐานมาสืบหักล้างข้อสันนิษฐานดังกล่าว ซึ่งในทางนำสืบของจำเลยไม่ปรากฏว่าจำเลยมีทรัพย์สินแต่อย่างใด ฟังได้ว่าเป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว และหลังจากที่จำเลยตกเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาในคดีของศาลแพ่งกรุงเทพใต้แล้ว จำเลยไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้เดิม จนกระทั่งโจทก์ได้รับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวมา จำเลยก็ไม่ได้ชำระหนี้ให้แก่โจทก์จนระยะเวลาล่วงเลยแล้วหลายปี พฤติการณ์แสดงให้เห็นว่าจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้มิได้ขวนขวายในการชำระหนี้แก่โจทก์ กรณีจึงไม่มีเหตุอื่นที่ไม่ควรให้จำเลยล้มละลาย ที่ศาลล้มละลายกลางพิพากษายกฟ้องมานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของโจทก์ฟังขึ้น

อนึ่ง ที่ศาลล้มละลายกลางพิพากษายกฟ้องโดยไม่ได้สั่งเรื่องค่าฤชาธรรมเนียม
นั้นเป็นการไม่ชอบ ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้อง"

พิพากษากลับ ให้พิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดตามพระราชบัญญัติล้มละลาย
พ.ศ.2483 มาตรา 14 ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์โดยหัก
จากกองทรัพย์สินของจำเลย เฉพาะค่าทนายความให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
กำหนดตามที่เห็นสมควร

(กิริติ กาญจนรินทร์-รัตน กองแก้ว-อัปสร หิรัญบุรณะ)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>